세림티에스치 주식회사

[취업규칙]

제성 **2007.02.27.**
개성-**1**차 **2014.11.01.**
개성-**2**차 **2018.08.01.**
개성-**3**차 **2019.07.11.**
개성—**4**차 **2022.08.01.**

**** 모 ㄱ 차. ****

제 1 장총 칙

제 2 장채 용

제 3 장복 무
 제 1 절 통칙
 제 2 절 근로시간 및 휴게
 제 3 절 출근 및 결근
 제 4 절 휴일
 제 5 절 휴가 및 휴직

제 4 장임 금

제 5 장 퇴직

제 6 장교 육

제 7 장안 전보건

제 8 장재해 보상

제 9 장 남녀 고용평등

제 10 장 모성보호 규정

제 11 장 직장 내 성희롱예방

제 12 장 직장 내 괴롭힘의 예방

제 13 장 기 타

제 1 장총 칙

제1조 (목적) 본 규칙은 근로기준법 및 노동관계법에 따라 세림티에스지주식회사 (이하。회사。라 한다) 에서 근로하는 근로자의 근로조건 및 복무에 관한 사항을 규정함으로써 노사 협조 및 생산성 향상을 목적으로 한다.

제 2조 (적용범위)

① 근로자의 근로조건 및 복무에 관한 사항에 대해서는 따로 정한 것 외에는 본 규칙에 정한 바에 의한다.

② 본 규칙은 회사에서 근무하는 전 근로자에 대하여 적용한다. 다만, 제9조의 시용기간, 제3장의 휴직 및 복직, 제4장의 승급에 관한 규정은 촉탁 및 일용직근로자에게는 적용하지 아니하며, 단시간근로자에 대하여는 근로기준법에 따라 같은 종류의 업무에 종사하는 직원의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정한다.

제3조 (근로자의 정의) 본 규칙에서 근로자이란 함은 본 규칙 제2장의 제반 수속을 마치고 회사에 채용된 자를 말한다.

제4조 (평등대우) 근로자는 국적, 신앙, 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별을 하지 아니하며, 근로자의 모집, 채용에 있어서 남녀의 평등한 기회를 부여하고, 입사 후 교육, 배치전환, 승진, 퇴직, 해고 등에 있어서 여성인 것을 이유로 남성과 차별대우를 하지 아니한다.

제5조 (성실의 의무) 회사는 본 규칙에 정한 근로조건으로 근로자를 근로시키며 근로자는 본 규칙에 정한 사항과 본 규칙에 의한 회사의 명령을 성실하게 준수할 의무를 진다.

제 2 장채 용

제6조 (전형) 근로자가 될 자는 회사에서 지정하는 객관성 있는 전형과정을 거쳐야 하고 전형 후 다음 서류를 제출하여야 한다.

① 이력서

② 경력증명서

③ 주민등록등본

④ 가족관계증명원
⑤ 최종 학교 졸업 및 성적증명서
⑥ 병 력증명서
⑦ 자격증 및 면허 사본
⑧ 채용건강검진진단서
⑨ 기타 규정에 의한 필요 서류

제7조 **(신체 및 적성검사•)** 근로자가 될 자는 회사에서 실시하는 신체 및 적성검사에 합격하여야 한다.

제8조 **(발령)** 전형과 신체 및 적성검사에 합격한자로서 채용, 발령을 함으로써 채용이 확정된다.

제 9조 (시용)

① 회사는 기능이 없거나 직무 경험이 없는 자에 대하여는 따로 시용기간을 정하여 채용 할 수 있다.
② 회사는 근로자가 채용함에 있어 그 적격여부를 판단하기 위하여 시용기간을 정할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 기간을 3개월 이하로 한다.
④ 본조에 규정한 시용기간은 정직원 발령 시 근속년수에 산입한다.

제10조 **(채용의 취소)** 입사 3개월 이하의 시용기간 중인 자로 다음 각 항에 해당하는 자는 채용을 취소한다.

① 허위 사실을 날조하거나 사실을 왜곡하여 유포하는 등 사업장의 질서를 문란하게 하는 자.
② 입사 시 제출서류 (입사원서, 이력서, 주민등록등본, 기타 각종증명서) 의 주요 사항을 허위 기재한자.
③ 채용 예정된 직무를 수행할 능력이 없다고 판단되는 자.

제11조 **(근로계약)** 근로자로 채용된 자는 이 규칙에 의한 근로조건에 동의 한 것으로 보고 근로계약서에 서명 날인하여 근로계약을 체결하여야 한다.

제12조 **(근로조건의 명시)** 회사는 근로계약 체결 시에 근로자에 대하여 임금, 근로시간, 기타의 근로조건을 명시하고, 해당자에게 근로계약서 사본 1부

를 내어 준다.

제13조 (근로계약기간) 근로자의 근로계약기간은 기간의 정함이 없는 것과 일정한 사업완료에 필요한 기간을 정한 것을 제외하고는 1년 이내로 한다.

① 계약기간의 연장 시 당사자 간의 합의로 연장할 수 있다.

② 근로계약 만료 전 1개월 이내에 갱신합의가 이루어지지 않는 경우 근로계약이 종료된 것으로 본다.

제 3 장복 무

제 1 절 통칙

제14조 (업무상기밀엄수) 근로자는 업무상 취득한 회사의 기밀을 누설하여서는 아니 된다.

제15조 (금지사항) 근로자는 회사의 이익에 반하여 자기의 영리행위를 하거나 타인에게 부당한 이익을 주는 행위를 할 수 없다.

제16조 (겸업금지) 근로자는 회사의 허락 없이 타 직업에 종사하여서는 아니 된다.

제 17조 (신고)

① 근로자는 거주이전, 전적, 개명, 부양가족의 변동, 기타 이력사항에 변동이 있을 때에는 그 사유 발생일로부터 7일 이내에 신고하여야 한다.

② 전항의 신고의무 불이행으로 인한 손해 등의 책임은 신고 의무자가 부담한다.

제18조 (협조) 근로자는 재해, 기타 비상사태 발생 시 회사의 지시에 따라 업무처리에 협조하여야 한다.

제19조 (비상출근명령) 천재지변, 기타재해 또는 업무상 부득이한 때에는 휴일 또는 휴가 중 일지라도 회사의 비상출근 명령을 받은 자는 출근하여야 한다.

제 2 절 근로시간 및 휴게

제20조 (근로시간) 근로자의 소정근로시간은 근로기준법이 정하는 바에 따라 다음과 같이 한다.

① 근로자의 근로시간은 1일 8시간, 1주간 40시간을 기준으로 한다.

② 15세 이상 18세 미만자는 1일에 7시간, 1주에 35시간을 원칙으로 하고 필요시 당사자 간의 합의로 1일에 1시간, 1주에 5시간 한도로 연장근로를 할 수 있다.

③ 회사가 특별한 사정이 있는 경우에는 고용노동부장관의 인가와 본인의 동의를 얻어 제1항의 시간을 연장할 수 있다.

제20조의 2 (연장•야간•휴일근로)

① 연장근로는 1주간 12시간을 넘을 수 없다.

② 근로자가 업무수행 상 시간외근로를 하고자 할 경우에는 사전에 회사의 승인을 얻어야 하며, 회사의 승인 없이 자발적으로 시간외근로를 할 경우에는 원칙적으로 인정하지 아니한다.

제20조의 3 (탄력적 근로시간제)

① 회사는 근로기준법 제51조에 의거 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 40시간을, 특정한 날에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

② 회사는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 40시간을, 특정한 날에 8시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위
2. 단위기간 (3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
4. 서면 합의의 유효기간

③ 제1항과 제2항은 15세 이상 18세 미만의 근로자와 임신 중인 여성근로자에 대하여는 적용하지 아니한다.

④ 회사는 제1항 및 제2항에 따라 근로자를 근로시킬 경우에는 기존의

임금 수준이 낮아지지 아니하도록 임금보전방안을 강구하여야 한다.

제21조 (시업과 종업) 근로자의 시업과 종업시간은 다음과 같이 한다. 다만 계절상 업무상 사유로 인해 본 조에서 규정한 시업과 종업시간을 본 규정 제20조의 원칙에 따라 변경할 수 있다.

시업시간 : 09 : 00 종업시간 : 18 : 00

제22조 (휴게시간) 근로자의 휴게시간을 계속근로시간 4시간에 30분 이상, 8시간에 대하여 1시간이상을 근무시간 중에 부여한다.

- 휴게시간은 12:00-13:00 (60분) 이며 근로자가 자유로이 한다.

제23조 (간주 및 인정근로시간제)

① 근로자가 출장이나 그 밖의 사유로 사업장 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 다만, 그 업무를 수행하기 위해 통상적으로 소정근로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.

② 제1항 단서에도 불구하고 근로자대표와의 서면 (별지 제1호) 으로 합의한 경우에는 노사 간 정한 시간을 통상 필요한 시간으로 본다.

제 24조 (출장근무)

① 종업원이 출장 기타 용무로 출장명령을 받고 회사 밖에서 근무하는 경우에는 1일 소정근로시간을 근로한 것으로 본다.

② 귀사 후에는 출장업무수행내용에 대한 복명서를 제출하여야 한다.

③ 출장 중 여비는 실비로 정산한다.

④ 제3항의 출장여비 지급에 관한 세부사항은 별도의 규정에 의할 수 있다.

제25조 (여비 등) 회사는 출장 및 파견근로자에 대하여 실비에 상당하는 여비를 별도로 정한 여비 규정에 따라 지급한다.

제 3 절 출근 및 결근

제26조 (출근) 근로자는 시업시간 전에 출근하여야 한다.

제27조 (결근계 제출)

① 근로자가 질병기타 부득이한 사유로 결근하게 될 때에는 사전에 결근계를 제출하여 승인을 받아야 하며 긴급을 요하는 부득이한 사유가 있을 시는 유선 (전화) 으로 신고하고 사후 3일 이내 서면으로 신고하여 승인을 받아야 한다.

② 부상 및 질병 등으로 3일 이상 계속 결근 시에는 검진의사의 진단서를 결근계에 첨부하여야 하며, 이를 제출하지 아니한 경우에는 무단결근으로 무급 처리한다.

제28조 (조퇴 및 외출) 근로자가 질병, 기타 부득이한 사유로 조퇴, 외출 등을 하고자 할 때에는 사전에 신고하여 회사의 승인을 받아야 한다. 단, 조퇴, 외출, 면회 등이 업무시간이 아닐 때에는 근로시간에서 제외하지 아니한다.

제29조 (근태의 평정) 회사는 근로자의 결근, 지각, 조퇴, 사용외출 등에 관한 사항을 별도규정에 의하여 인사고과, 승급 등의 인사방침에 반영할 수 있다.

제30조 (면회) 근로자가 업무시간 중 업무 외 사유로 외래자와 면회 하고자 할 때에는 사전에 회사의 승인을 득하여 지정된 장소에서 하여야 한다.

제31조 (공민권 행사 등의 보장) 공민권행사, 공의 직무를 집행할 시간이 필요할 때에는 사전에 회사의 승인을 받아야 하며, 회사는 근로자가 요청한 시각에 대하여 공민권 및 공의 직무 수행에 지장이 없는 한도 내에서 그 시각을 변경하여 승인할 수 있다. 단, 공민권 행사 및 공의 직무수행에 소요된 시간은 유급 (통상임금) 으로 한다.

제 4 절 휴일

제 32조 (주휴일)

① 회사는 매주 일요일을 주휴일로 정하고 유급으로 한다. 단, 주간개근하지 아니한 자는 무급으로 한다.

② 토요일은 무급휴무일로 한다.

제33조 (기타휴일) 전조의 주휴일 외에 다음과 같이 유급, 무급휴일을 구분하여 휴일로 정한다.

① 유급휴일

1. 근로자의 날
2. 삭제
3. 관공서공휴일에 관한 규정에 의한 공휴일 (단, 일요일 제외)
4. 회사가 정한 임시공휴일

② 무급휴일 : 제1항의 유급휴일을 초과하는 일수 및 명시하지 아니한 휴일 및 휴가는 무급으로 한다.

제34조 (휴일의 중복) 유급휴일과 무급휴일이 중복되는 경우에는 유급휴일로 간주하며 유급휴일이 중복되면 1일의 유급휴일로 본다.

제35조 (휴일의 대체 및 중복) 휴일은 부득이한 경우 노사합의에 의하여 다른 날과 대체할 수 있다.

제 5 절 휴가 및 휴직

제 36조 (연차휴가)

① 회사는 연간 80퍼센트 이상 출근한 자에게 15일의 연차 휴가를 준다.

② 회사는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 부여한다.

③ 3년 이상 근속한 자에 대하여는 1년을 초과하는 근속년수 2년에 대하여 1일의 유급휴가를 전항의 휴가일수에 가산한다.

④ 휴가의 총일수가 25일을 초과하는 경우 그 초과 일수에 대해서는 유급휴가를 주지 아니 할 수 있다.

제37조 (연차휴가의 대체) 회사는 근로자대표와의 서면 합의에 따라 제36조에 따른 연차유급휴가일을 갈음하여 특정한 근로일에 근로자를 휴무시킬 수 있다.

제38조 (휴가의 동시 제출금지) 휴가는 휴가사유가 있는 자가 개인별로 제출하여야 하며 동시 집단휴가의 제출은 정당한 사유가 없는 한 허가하지 아니한다.

제39조 (휴가시기의 변경) 회사는 연차휴가를 주는 것이 사업 운영상 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

제40조 (연차휴가의 소멸)

① 근로자의 연차유급휴가 청구권은 1년간 행사하지 아니할 경우에는 소멸한다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니 하다.

② 근로기준법 제61조에 의거하여 연차유급휴가를 사용 촉진하였으나, 근로자의 귀책사유로 사용하지 못하여 소멸한 경우에는 회사는 그 미사용 휴가에 대하여 보상하지 아니할 수 있다.

③ 회사와 근로자가 합의하여 휴가일에 근로하였을 때에는 당일 근로 에 대한 임금 외에 휴가일에 대한 통상임금을 지급하여야 한다.

제41조 (생리휴가) 회사는 여성인 근로자에 대해서는 여성근로자의 청구에 따라 월중 1일의 무급 생리휴가를 준다.

제42조 (산전, 산후휴가)

① 회사는 임신 중인 여성 근로자에 대해서는 산전 후를 통하여 90일 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 120일) 의 보호휴가를 준다. 휴가기간의 배치는 산후에 45일 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 60일) 이상이 확보 되도록 하며, 최초 60일 (한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우 75일) 은 유급으로 한다.

② 「남녀고용평등과 일•가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 제1항에 따른 지급의 책임을 면한다.

③ 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 근로자에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

④ 제3항에 따른 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자의 임금을 삭감하지 아니한다.

제43조 (유산•사산휴가의 청구 등) 임신 중의 여성이 유산 또는 사산한 경우로서 당해근로자가 보호휴가 (이하 "유산•사산휴가"라 한다) 를 청구하는 경우

에는 휴가 청구 사유, 유산•사산 발생일 및 임신기간 등을 적은 유산•사산 휴가 신청서에 의료기관의 진단서를 첨부하여 사용자에게 다음 각 항의 기준에 따라 유산•사산휴가를 주어야 한다. 다만 인공임신중절수술 (모자보건법 제14조 제1항의 규정에 의한 경우는 제외한다) 에 의한 유산의 경우에는 그러하지 아니하다.

① 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간 (이하 "임신기간"이라한다) 이 11주 이하 인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지

② 임신기간이 12주 이상 16주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지

③ 유산 또는 사산한 근로자의 임신기간 (이하 "임신기간"이라 한다) 이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 30일까지

④ 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 60일까지

⑤ 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 90일까지

제44조 (전환배치) 회사는 임신 중 여성 근로자의 청구가 있을 때에는 경이한 노무에 전환 배치한다.

제45조 (육아시간) 회사는 1년 미만의 유아를 가진 여성 근로자의 청구가 있을 경우에는 1일 2회 각각 30분간의 유급 수유시간을 준다.

제46조 (예비군 훈련 등) 향토예비군설치법 및 민방위기본법에 의거 훈련소집, 동원 되었을 때에는 근무시간에 해당 소요일 (소요시간) 및 근무소집 기간은 유급 (통상임금) 으로 한다. 단, 소집통지서 등 증빙서류를 제출해야 하며 미제출시에는 무급 또는 연차휴가를 사용한 것으로 처리한다.

제 47조 (경조휴가)

① 회사는 다음과 같이 경조휴가를 유급으로 한다.

경조사	휴가일	화환 및 근조	경조금	첨부서류
본인결혼	7 일	0	300,000	청첩장
자녀결혼	2 일	-	100,000	청첩장
형제•자매•손자녀 결혼	-	-	100,000	청첩장
본인 • 배우자 직계부모 회갑	-	-	200,000	가족관계증명원 (초대장)
본인 • 배우자 부모상	7 일	0	1,000,000	-
조부모•외조부모상	3 일	0	300,000	-
형제•자매•손자녀상	3 일	0	300,000	-
본인의 직계 백부모•숙부모상	2 일	0	300,000	-

② 전항에 따른 경조휴가와 제32조 및 제33조에 따른 유급휴일이 중복되었을 경우, 1일의 유급휴일로 본다.

제 48조 **(하.동계휴가)**

① 회사는 근로자의 사기양양을 위하여 하절기 및 동절기에 휴가를 실시할 수 있다.

② 전항에 따른 휴가는 잔여 연차유급휴가에서 사용하는 것을 원칙으로 한다.

제49조 **(기타휴가)** 회사는 본 규칙 제 54조와 관련하여 해당근로자에 대하여 공로 및 포상휴가를 부여할 수 있다.

제50조 **(휴직)** 근로자가 다음 각호에 해당하는 사유로 휴직을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니 한다.

① 질병 또는 부상 등으로 인하여 요양이 필요하고 회사가 이를 타당하다고 인정한 경우

② 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 모든 근로자가 그 자녀의 양육을 위하여 육아휴직을 신청하는 경우

③ 병역법, 전시근로동원법, 기타 법에 의하여 징소집에 응하였을 때

④ 형사사건으로 기소되었을 때

⑤ 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀의 질병, 사고, 노령으로 그 가족을 돌보기 위하여 휴직을 신청하는 경우

제51조 (휴직기간) 근로자의 휴직기간은 다음 각 항을 제외하고는 1개월 이내로 하고 그 기간 내에 휴직조건이 해소되지 않으면 자연 해직된 것으로 한다.

① 제50조 제2항 : 1년 이내

② 제50조 제3항 : 소요기간

③ 제50조 제5항 : 90일 이내

제52조 (근속년수통산 및 복직)

① 제50조의 휴직 기간은 근속년수에 산입한다. 단, 병역법에 의한 군복무 기간은 퇴직금 산정을 위한 계속근속년수에서 제외한다.

② 근로자의 휴직사유가 종료되었을 때에는 즉시 회사에 복직 신고하여야 하며 신고가 없으면 의원 퇴직한 것으로 본다.

③ 제 50조 각 항의 휴직 시 휴직계를 제출하여 승인을 득한 자에 한 한다.

제53조 (휴직 중 임금) 휴직 기간 중 임금은 지급하지 아니한다.

제54조 (보상휴가제) 회사는 근로자대표와의 서면합의에 따라 연장근로, 야간근로 및 휴일근로에 대하여 임금을 지급하는 것에 갈음하여 휴가를 부여할 수 있다.

제 4 장임 금

제55조 (동일노동, 동일임금의 원칙) 회사는 노동수행에 요구되는 기술, 노력, 책임 및 작업조건 등을 고려하여 동일가치의 노동으로 인정되는 경우에는 남녀 동일 임금을 지급하며 여성근로자인 것을 이유로 차별하지 아니한다.

제56조 (최저임금) 회사는 최저임금의 적용을 받는 근로자에 대하여 법정 최저임금액 이상의 임금을 지급한다. 다만 다음 각 항에 해당하는 자에 대해여 노동부장관의 인가를 받는 경우에는 예외로 한다.

① 정신 또는 신체의 장해로 근로능력이 현저히 저하된 자.

② 기타 최저임금을 적용하는 것이 적당하지 아니하다고 인정되는 자.

제57조 (임금규정) 근로자의 임금은 시급제, 일급제, 월급제로 하며 별도 임금규정에 정할 수 있다.

제57조의 2 (포괄임금제) 회사는 업무상 필요하다고 인정될 경우에 근로자의 동의하에 특정 시간외근로수당 및 기타수당 등을 포함하는 포괄임금제를 적용할 수 있다. 단, 포괄임금제의 대상 및 적용시기 등은 별도로 정한다.

제58조 (성과급) 회사는 매출증가액 등을 고려하여 당해 연도 연봉 외 별도의 경영성과급을 지급할 수 있으며, 세부사항은 대표이사의 결정에 따른다.

제59조 (임금지불시기 및 방법) 회사는 근로자의 매월 1일부터 매월 말일까지의 임금을 당 월 25일에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우 노사간의 합의에 의하여 지급기일을 변경할 수 있다.

제59조의2 (임금명세서의 교부) 회사는 임금을 지급하는 때에는 근로자에게 임금의 구성항목.계산방법, 근로기준법 제43조제1항 단서에 따라 임금의 일부를 공제한 경우의 내역 등 대통령령으로 정하는 사항을 적은 임금명세서를 서면 (「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서를 포함한다) 으로 교부하여야 한다.

제60조 (승급) 회사는 근로자로서 근무성적이 우수하다고 인정되거나 일정기간 계속 근로한자에 대하여 승급시킬 수 있다.

제61조 (휴업 지불) 회사의 귀책사유로 휴업하는 경우에는 회사는 휴업기간 중 당해 근로자에 대하여 평균임금의 100분의 70이상의 휴업수당을 지불하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인해 사업의 계속이 불가능해 노동위원회의 승인을 받은 경우에는 그 범위 이하의 휴업수당을 지불할 수 있다.

제 5 장 퇴직

제62조 (정년) 근로자의 정년퇴직은 주민등록상 만 60세 되는 달의 말일로 한다. 단, 회사에서 특별히 필요하다고 인정한 경우 당사자 간의 합의에 따라 촉탁계약을 통해 기간을 연장할 수 있다.

제63조 (퇴직) 회사는 근로자가 다음의 사유에 해당할 때에는 퇴직 조치한다.

① 퇴직을 원할 때
② 사망하였을 때
③ 근로계약기간이 만료되어 계약갱신이 되지 않았을 때
④ 본 규칙이 정하는 정년이 되었을 때
⑤ 근로자의 귀책사유로 해고되었을 때

제64조 (퇴직신고) 근로자가 퇴직하고자 할 때에는 퇴직하기 30일 전에 그 사유를 들어 소속장 및 관리부서에게 사직서를 제출하여야 한다. 동 사항을 이행하지 아니할 시는 회사는 민사상 손해배상을 청구할 수 있다.

제65조 (퇴직신고 및 업무인수 인계) 근로자는 퇴직하기 30일전에 퇴직의사를 회사에 통보해야 하며 후임자에 대한 업무 인수인계를 성실히 하여야 한다.

제66조 (퇴직금) 회사의 근로자가 1년 이상 근로하고 퇴직하였을 때에는 근속년수 1년에 대하여 평균임금의 30일분의 퇴직금을 지급한다. 다만, 근속년수가 1년 미만일 때에는 그러하지 아니한다.

① 퇴직금의 계산은 입사일로부터 가산하고 계속 근속년수 1년을 초과하는 1년 미만의 근속기간은 기간에 비례하여 일할 계산하여 지급한 다.

제66조의 2 (퇴직금 중간정산) 회사는 근로자가 퇴직금 중간정산을 요청할 시 근로자퇴직급여 보장법에서 정한 퇴직금 중간정산 사유에 해당될 경우 이를 허용할 수 있다. 다만, 회사의 사정에 따라 이를 허용하지 않을 수 있다.

제66조의 3 (퇴직연금제도) 회사는 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 없는 경우에는 근로자대표의 동의를 받아 퇴직연금제도를 설정할 수 있다.

제67조 (금품청산) 회사는 근로자가 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 때부터 14일 이내에 임금, 보상금, 기타 일체의 금품을 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있을 때에는 당사자간의 합의에 의하여 기일을 연장

할 수 있다.

제68조 (징계)

① 회사는 다음 각 호에 해당하는 근로자에 대하여 징계위원회의 의결을 거쳐 징계할 수 있다.

1. 형사소추의 원인이 되는 부정 불법한 행위를 한 경우
2. 서약서 또는 회사의 규칙을 위반하거나 기타 업무상 의무에 위배되는 언동을 감행함으로써 사내질서를 문란케 한 경우
3. 고의 또는 과실로 업무상의 장해 또는 분쟁을 야기하거나 회사에 손해를 초래케 한 경우
4. 회사의 기밀을 누설하여 회사에 불이익을 초래하였을 경우
5. 지위를 이용하여 사리를 취하였을 경우
6. 정당한 이유 없이 상사의 직무상의 명령에 항거 또는 불복한 경우
7. 무단결근이 월 1일 이상인 경우
8. 지각이 월 3회 이상일 경우
9. 업무상의 권한을 남용하여 독단적 행위를 한 경우
10. 상사의 허가 없이 직장을 함부로 이탈한 경우
11. 회사 허가 없이 문서, 물품, 기계, 기구 등을 외부로 반출한 경우
12. 직장 내 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 성적언어나 행동 등으로 상대방의 인격과 품위를 손상시킨 정도가 크고 회사의 대외이미지를 실추시킨 경우
13. 이 규칙에 위반하는 행위를 교사, 방조 또는 선동하는 행위를 한 경우
14. 근무성적 또는 능률이 현저하게 불량한 경우
15. 회사 내에서 사전에 회사의 허가 없이 집회, 연설, 방송, 선전 또는 문서의 배포, 첨부, 게시, 기타 이에 준하는 행위로 직장 질서를 문란하게 했을 경우
16. 회사 내에서 종교 및 정치활동을 하였을 때
17. 회사에 허락 없이 타 직장에 취업을 하거나 (휴직기간 포함) 또는 사내에서 물건을 판매 • 영업활동을 하는 경우
18. 회사 내에서 허가 없이 직무와 관련 없는 전자게시판, 전자우편 등에 글을 게시하거나 배포하여 직장질서를 문란케 하는 경우.
19. 안전보건관리규정 및 규칙을 위반한 경우
20. 신용불량자 또는 급여의 가압류 등으로 과업 수행에 막대한 지장을 초래하는 경우

21. 직장내성희롱 행위를 한자
22. 제70조 제1항의 해고 사유에 해당하는 자
23. 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자
24. 기타 전 각 호에 준하는 사유가 있을 때

제68조의 2 (경고) 근로자의 행위가 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 때에는 부서장이 시말서를 징구하고 서면으로 경고할 수 있다.

제69조 (해고 등의 제한) 회사는 정당한 이유 없이 근로자를 해고, 정직, 전직, 감봉, 기타 징벌을 행하지 아니한다.

제 70조 (해고)

① 다음 각 항에 해당하는 자는 해고한다.

1. 근무성적이 극히 불량한 자로서 개선의 정이 없어 직무수행이 불가능한 자
2. 출근성적이 불량하여 3회 이상 징계처분을 받았거나 계속하여 3일간 이상의 무단결근을 한 자
3. 법률에 의거 공민권을 정지 또는 박탈당한 자
4. 고의 또는 부주의로 중대한 사고를 발생시켜 회사에 손해를 끼친 자
5. 정기 또는 수시 검진결과 취업 부적격자로 판정된 자
6. 난치의 전염성 질환을 가졌거나 취업으로 병세가 악화 될 염려가 있거나 또한 질병의 치료를 태만히 하여 다른 근로자에게 전염을 시킬 염려가 있다고 인정이 되는 자
7. 신체 및 정신상 장해로 직무를 감당할 수 없다고 인정이 되는 자
8. 형사상 100만원 이상의 벌금형을 판결을 받은 자
9. 기타 사업운영상 감원을 필요로 할 때 (단, 5인 이상 해고나 감원 시 사전에 노동부에 신고하여야 한다.)
10. 회사에 근무 중 금치산 또는 한정치산자로 선고받은 자
11. 허위 사실을 날조하거나 사실을 왜곡하여 유포하거나 불법 유인물을 부착하는 등 사업장내 질서를 크게 문란하게 하는 자
12. 불순한 목적으로 사내에서 허가 없이 집회, 시위. 집단구호제창, 연 설 등 근로자를 선동 또는 소요를 획책하는 자
13. 입사 시 제출서류 (입사원서, 이력서, 주민등록등본, 각종증명서, 기타)

의 주요사항을 허위 기재한 자

14. 상사의 주요한 업무상 명령에 불복하여 경영 질서를 크게 문란하게 한 자

15. 회사의 물품을 절취 횡령하거나 고의로 회사의 재산을 훼손시킨 자

16. 직장 내 괴롭힘을 한 자로서 그 정도가 중대하거나 또는 반복하는 자

제기조 (해고의 예고)

① 회사는 근로자를 해고하고자 할 때에는 30일전에 예고하여야 한다.

② 예고하지 아니하고 해고할 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다.

③ 회사는 필요에 따라 징계해고 해당자를 예고기간 중 업무에서 제외할 수 있다.

④ 삭제

제72조 (해고의 예고 적용제외)

① 제기조의 규정은 다음 각 호에 해당하는 자에게는 적용하지 아니한다.

1. 근로자가 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우

2. 천재 • 사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경 우

3. 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우

제 6 장교 육

제73조 (교육) 회사는 근로자의 인격을 도야하며 지식을 넓히고 기술 및 기능을 연마하기 위하여 소양 및 직무교육, 안전 및 보건 기타 업무상 필요한 교육을 실시하고 근로자는 이를 의무적으로 받아야 한다.

제74조 (교육시간) 전조의 교육시간 및 직무와 관련된 교육시간은 근로시간에 통산한다.

제 7 장 안전 및 보건

제75조 (안전보건) 회사는 산업재해예방을 위하여 안전 보건 상 적정 기준을 준수하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지 증진하도록 노력하여야 한다.

제76조 (건강진단) 근로자는 채용 시와 채용된 후 회사의 지시에 따라 건강진단을 받아야 한다.

① 회사는 매년 1회 (사무직은 2년마다 1회) 전 근로자를 대상으로 일반건강진단을 정기적으로 실시한다.

② 회사는 건강진단결과 근로자의 건강상 필요한 조치를 취하며 근로자는 이에 순응하여야 한다.

제77조 (안전수칙의 준수) 근로자는 산업재해 예방을 위하여 안전수칙을 준수하여야 하며 회사의 재해예방조치에 대하여 협력하여야 한다.

제77조의 2 (물질안전보건자료의 작성•비치) 회사는 사업장에서 사용하는 고용노동부령이 정하는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제에 대하여는 물질안전보건자료를 취급근로자가 쉽게 볼수 있는 장소에 게시하거나 갖추어야 한다.

제77조의 3 (작업환경측정)

① 회사는 산업안전보건법에 의한 작업환경측정을 실시하되, 원칙적으로 매 6개월에 1회 이상 정기적으로 실시한다.

② 제1항의 작업환경측정 시 근로자대표의 요구가 있을 때에는 근로자대표를 입회시킨다.

③ 회사는 작업환경측정의 결과를 근로자에게 알려주며 그 결과에 따라 당해 시설 및 설비의 설치 또는 개선, 건강진단 등 적절한 조치를 한다.

제78조 (보고) 근로자는 업무상 상병 또는 위험한 전염병이 발생한 것을 알았을 때는 즉시 상사에게 보고하여야 한다.

제79조 (위생대책) 회사는 근로자의 보건위생을 위하여 방역 기타 필요한 조치를 하여야 하며 근로자는 이에 순응하여야 한다.

제 8장재해 보상

제80조 (**재해•요양-휴업보상**) 회사는 근로기준법 및 산업재해보상보험법 이 정하는 바에 따라 근로자의 업무상재해에 대하여 보상한다.

제81조 (**요양보상**) 삭제

제82조 (**휴업보상**) 삭제

제83조 (**업무외 재해**) 회사는 업무외 재해에 대해서는 본장에서 규정한 보상 책임을 지지 아니한다. 특히 회사 업무용 차량 운전자가 업무 외 사적으로 차량운행 시 업무 외로 간주한다.

제 9장 남녀고용 평등

제84조 (**모집 채용평등**) 회사는 근로자의 모집 및 채용에 있어서 여성인 것을 이유로 차별대우를 하지 아니한다.

제85조 (**교육, 배치, 승진등**) 회사는 근로자의 교육, 배치, 승진에 있어 여성인 것을 이유로 차별대우를 하지 아니하며 양성에 대한 공정한 기회를 부여한다.

제86조 (**정년, 해고**등) 회사는 근로자의 정년 및 해고에 관련하여 여성임을 이유로 남성과 차별하지 아니하며, 특히 여성 근로자의 혼인, 임신, 출산을 퇴직사유로 예정하는 근로계약을 체결하지 아니한다.

제87조 (**고충신고**) 고충신고는 구두 또는 서면으로 할 수 있으며 그 처리는 가급적 신속히 처리하되 10일 이상 경과하지 않도록 하고 그 처리결과는 신청자에게 통보하고 접수 및 처리대장을 비치한다. 다만, 당사자간에 해결되지 않을 때에는 관할 지방노동관서에 그 해결을 요청할 수 있다.

제88조 (**여성재고용 장려**) 회사는 임신, 출산, 육아를 이유로 퇴직한 여성근로자를 재고용하도록 노력한다.

제 10장 모성보호

제89조 (육아휴직)

① 회사는 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 (입양한 자녀를 포함한다) 를 가진 근로자가 그 영아의 양육을 위하여 휴직을 신청하는 경우에 이를 허용한다. 다만, 육아휴직을 개시하고자 하는 날 이전에 계속 근로기간이 6개월 미만의 자는 그러하지 아니하다.

② 육아휴직기간은 1년 이내로 하되, 2회에 한하여 분할하여 사용할 수 있다.

③ 육아휴직을 이유로 해고 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 되며, 육아휴직 기간 동안은 당해 근로자를 해고하지 못한다. 다만, 사업을 계속할 수 없는 경우는 그러하지 아니하다.

④ 육아휴직 종료 후에는 휴직전과 동일한 업무 또는 동등한 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 하며, 육아휴직기간은 근속기간에 포함한다.

⑤ 회사는 근로자가 육아휴직을 사용할 경우 고용보험법 령이 정하는 육아휴직급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제90조 (임신근로자 출퇴근시간 변경)

① 회사는 임신 중인 여성 근로자가 1일 소정근로시간을 유지하면서 업무의 시작 및 종료 시각의 변경을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제91조 (시간외 근로와 야업 및 휴일근로의 제한)

① 임산부 (임신 중인 여성과, 산후1년이 경과되지 아니한 여성) 와 18세미만자를 오후 10시부터 오전6시까지의 사이 및 휴일근로에 근로시키지 못한다. 다만 다음 각 호의 경우로서 노동부장관의 인가를 얻은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 18세미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후1년이 경과되지 아니한 여성의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여성이 명시적으로 청구하는 경우

② 제1항의 경우 노동부장관의 인가를 얻기 이전에 근로자의 건강 및 모

성보호를 위하여 그 시행여부와 방법 등에 관하여 당해 사업 또는 사업장의 근로자 대표와 성실하게 협의한다.

③ 임신 중인 여성은 시간외 근로를 할 수 없으며 산후 1년이 경과하지 아니한 여성은 1일 2시간 1주에 6시간 연150시간을 초과하여 시간외 근로를 하지 못한다.

제92조 (가족돌봄휴직 등)

① 회사는 근로자의 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀 (이하 "가족"이라 한다) 의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직 (이하 "가족돌봄휴직"이라 한다) 을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항 단서에 따라 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 사업장 사정에 맞는 지원조치

③ 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

④ 회사는 가족돌봄휴직을 이유로 해당 근로자를 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑤ 가족돌봄휴직 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 근로기준법 제2조 제1항 제6호에 따른 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

⑥ 회사는 소속 근로자가 건전하게 직장과 가정을 유지하는 데에 도움이 될 수 있도록 필요한 심리상담 서비스를 제공하도록 노력하여야 한다.

제93조 (태아검진시간부여) 임신한 근로자가 모자보건법 제10조에 따른 임산부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 유급으로 허용한다.

① 임신 7월까지는 매 2월에 1회

② 임신 8월에서 9월까지는 매 1월에 1회

③ 임신 10월 이후에는 매 2주에 1회

제94조 (육아기 근로시간 단축)

① 회사는 육아휴직을 신청할 수 있는 근로자가 육아휴직 대신 근로시간의 단축 (이하 "육아기 근로시간 단축"이라한다) 을 신청하는 경우에 다음 각 호를 제외하고는 이를 허용하여야 한다.

1. 대체인력채용이 불가한 경우
2. 정상적인 사업운영에 중대한 지장을 초래하는 경우

② 회사가 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 근로자에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 근로자와 협의하여야 한다.

③ 회사가 제 1항에 따라 해당 근로자에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어 야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다.

⑤ 회사는 육아기 근로시간 단축을 이유로 해당 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 회사는 근로자의 육아기 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 근로자를 육아기 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

제94조의2 (육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태)

① 근로자는 육아휴직을 2회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

② 근로자는 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월 (근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

제 95조 (배우자출산휴가)

① 회사는 근로자가 배우자의 출산을 이유로 휴가 (이하 "배우자 출산휴가"라 한다) 를 청구하는 경우에 10일의 휴가를 주어야 한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.

② 제1항 후단에도 불구하고 출산휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

③ 배우자 출산휴가는 근로자의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.

④ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

⑤ 회사는 배우자 출산휴가를 이유로 근로자를 해고하거나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제95조의 2 (난임치료휴가)

① 회사는 근로자가 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 회사는 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하지 않는다.

제 11장 직장내 성희롱 예방

제96조 (예방교육의 실시)

① 회사는 사업주를 포함한 전 임직원을 대상으로 직장 내 성희롱 예방을 위한 교육을 연 1회 이상 실시한다.

② 교육의 내용은 직장 내 성희롱에 관한 법령, 직장 내 성희롱 발생 시 처리절차 및 조치기준, 직장 내 피해근로자의 고충상담 및 구제절차 기타 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항으로 한다.

③ 회사는 성희롱 예방교육의 내용을 근로자가 자유롭게 열람할 수 있는 장소에 항상 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.

제97조 (성희롱 행위자에 대한 징계등 조치) 사업주는 성희롱 행위자에 대하여 성희롱의 정도, 지속성 등을 감안하여 부서 전환하거나 경고, 견책, 정직, 휴직, 전직, 대기발령, 해고 등의 적절한 징계조치를 행한다.

제98조 (성희롱 피해자에 대한 불이익 조치 금지)

① 누구든지 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 해당 회사에게 신고할 수 있다.

② 상사나 동료, 부하근로자로부터 성희롱을 당한 피해자는 즉시 상급자나 사장에게 이를 유선, 서면, 구두 등으로 보고해야 하며, 보고를 받은 상급자나 사장은 즉시 필요한 조치를 취하며 절대 비밀을 보장한다.

③ 회사는 제1항에 따른 신고를 받거나 직장 내 성희롱 발생 사실을 알게 된 경우에는 지체없이 그 사실 확인을 위한 조사를 하여야 한다. 이 경우 회사는 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자가 조사 과정에서 성적 수치심 등을 느끼지 아니하도록 하여야 한다.

④ 회사는 제3항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 회사는 제3항에 따른 조사 결과 직장 내 성희롱 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 직장 내 성희롱 행위를 한 사람에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 직장 내 성희롱 피해를 입은 근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 회사는 성희롱 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자 등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 해고, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 또는 동료평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한
6. 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적•신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 그 밖에 신고를 한 근로자 및 피해근로자 등의 의사에 반하는 불리한 처 우

제 12장 직장 내 괴롭힘의 예방

제99조 (직장 내 괴롭힘 행위의 금지)

① 직장 내 괴롭힘이란 임•직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위

를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적•정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

② 직원은 다른 직원 뿐 아니라 협력사 직원에 대하여도 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제99조의2 (직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치)

① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 회사에 신고할 수 있다.

② 회사는 전항에 따른 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.

③ 회사는 제2항에 따른 조사 기간 동안 직장 내 괴롭힘과 관련하여 피해를 입은 근로자 또는 피해를 입었다고 주장하는 근로자 (이하"피해근로자등"이라 한다) 를 보호하기 위하여 필요한 경우 해당 피해근로자등에 대하여 근무 장소의 변경, 유급휴가 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다. 이 경우 사용자는 피해근로자등의 의사에 반하는 조치를 하지 아니한다.

④ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 피해근로자가 요청하면 근무 장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 하여야 한다.

⑤ 회사는 제2항에 따른 조사 결과 직장 내 괴롭힘 발생 사실이 확인된 때에는 지체 없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 실시한다. 이 경우 회사는 징계 등의 조치를 하기 전에 그 조치에 대하여 피해근로자의 의견을 들어야 한다.

⑥ 사용자는 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 신고한 근로자 및 피해근로자등에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 아니 한다.

⑦ 제2항에 따라 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 조사한 사람, 조사 내용을 보고받은 사람 및 그 밖에 조사 과정에 참여한 사람은 해당 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해근로자등의 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 사용자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제99조의3 (직장 내 괴롭힘 발생 시 처리절차) 회사는 직장 내 괴롭힘 사건을 처리하기 위하여 다음 각호의 절차에 따른다.

① 사건의 접수

② 상담을 통한 피해자의 의사 확인

③ 피해자의 의사에 기초한 당사자 간 해결 또는 정식 조사의 실시
④ 정식 조사의 결과를 토대로 한 직장 내 괴롭힘의 확인
⑤ 행위자에 대한 징계 조치, 피해자 보호조치 등의 결정

제99조의4 (직장 내 괴롭힘 예방교육)

① 회사는 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육 (이하 "직장 내 괴롭힘 예방교육"이라 한다) 을 연간 1회 실시한다.

② 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의
2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
7. 그밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용

③ 회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 직원들이 쉽게 확인할 수 있도록 조치한다.

제 100조 (징계)

① 회사는 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여는 취업규칙 제68조에 따른 징계사유 등에 따르되, 무관용 원칙에 따라 징계 등이 이루어지도록 한다.

② 회사는 직장 내 괴롭힘 사건을 은폐하거나 피해자, 신고자 또는 사건 관련 진술자 등에게 신고 등을 이유로 또 다른 직장 내 괴롭힘 행위를 한 경우 관련자를 엄중 징계한다.

제 W1조 (재발방지조치 등)

① 회사는 사건이 종결하면 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요한 대책을 수립•시행 한다.

② 회사는 직장 내 괴롭힘 행위의 재발 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 직장 내 괴롭힘 행위자에 대하여 상담 또는 교육 등을 실시하거나 받을 것을 명할 수 있다.

제 13장 기 타

제102**조 (준용규정)** 이 규칙을 정하지 아니한 사항은 근로기준법 기타 관계법령과 판례 및 통상 관례에 의한다.

제103**조 (규칙의 개폐)** 이 규칙을 개폐할 경우에는 근로자 과반수의 의견을 들은 후 행하며 불이익하게 변경하는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 얻는다.

제104조 **(규칙의 효력)** 이 규칙은 시행일 이전에 입사한 근로자도 본 규칙효력에 의한다.

부 칙

제1조 **(취업규칙의 비치)** 회사는 본 규칙을 사업장 내의 사무실 • 휴게실 등에 비치하여 근로자들이 자유롭게 열람할 수 있도록 한다.

제2**조 (시행일)**

본 규칙은 2022년 08월 01일부터 시행한다.